

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

ด้วยมีการปฏิรูประบบราชการและมีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจสำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานสากลโดยมีสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ดำเนินการแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดำเนินการอยู่เดิม ประกอบกับมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและมาตรการในการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจนำเที่ยวยังไม่เหมาะสม จึงมีการตราพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น ซึ่งต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และมีอัตราการแข่งขันสูง สมควรพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ โดยแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา แก้ไขหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนำเที่ยวบางประการ เช่น แก้ไขเรื่องการวางหลักประกัน และแก้ไขรายละเอียดที่ต้องมีในเอกสารการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว กำหนดรองรับให้ทายาทของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปได้ เพิ่มเหตุแห่งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณี แก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์มีความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวแก้ไขบทกำหนดโทษให้ครอบคลุมทุกกรณี และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขชื่อหน่วยงานและตำแหน่งผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. สาระสำคัญของกฎหมาย

๒.๑ คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติฯ ได้นิยามความหมายที่สำคัญ ประกอบด้วย ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว เพื่อกำหนดกรอบความหมายแยกจากกันอย่างชัดเจน มิให้เกิดปัญหาการตีความเกินขอบเขต ดังนี้ (มาตรา ๔)

“ธุรกิจนำเที่ยว” หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“มัคคุเทศก์” หมายความว่า ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว

“ผู้นำเที่ยว” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ

๒.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติฯ จำนวน ๑๔ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน (มาจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๕ คน และผู้แทนที่เป็นอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาด้านการท่องเที่ยว ๒ คน) (มาตรา ๗)

คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนเจ็ดคน เป็นกรรมการให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในวิชาการท่องเที่ยวหนึ่งคนและวิชามัคคุเทศก์หนึ่งคน

กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้าคน จะเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได้ โดยอย่างน้อยให้แต่งตั้งจากผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสองคนและผู้แทนมัคคุเทศก์สองคน

๒.๓ ธุรกิจนำเที่ยว

การบังคับทางปกครองโดยการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

๒.๓.๑ กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๑๖ -๑๗) และต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารต่อนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ (มาตรา ๑๘)

๒.๓.๒ กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้มีอายุ ๒ ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต(มาตรา ๒๒/๑)

๒.๓.๓ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ประสงค์จะมีสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาจากนายทะเบียนได้(มาตรา ๒๒/๒)

๒.๓.๔ กำหนดรองรับให้ทายาทของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไปได้ (มาตรา ๒๒/๓)

หน้าที่และข้อห้ามปฏิบัติ

๒.๓.๕ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว(มาตรา ๒๔)

๒.๓.๖ กำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวปฏิบัติให้เกิดคุณภาพในการให้บริการ มิให้เอาไรต์เอาเปรียบนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยว(มาตรา ๒๕)

๒.๓.๗ กำหนดรายละเอียดการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว เพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวทราบรายละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการ(มาตรา ๒๖)

๒.๓.๘ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวก่อนและระหว่างนำเที่ยว ดังนี้

ก่อนการนำเที่ยว(มาตรา ๒๗)

- การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวให้ผิดไปจากที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ตามมาตรา ๒๖ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนรับชำระค่าบริการ

- การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวภายหลังที่นักท่องเที่ยวชำระค่าบริการแล้วหากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืนเงินที่รับชำระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ชักช้า และจะหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้

ระหว่างการนำเที่ยว(มาตรา ๒๘)

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนักท่องเที่ยวหรือเป็นเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสัดส่วน เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นทำให้ตนมีค่าใช้จ่ายเท่าหรือสูงกว่าเดิม

๒.๓.๘ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกรณีมีการยกเลิกการนำเที่ยว(มาตรา ๒๘)ดังนี้

(๑) ถ้ามีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว หรือ

(๒) ถ้ามีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ ทั้งนี้ โดยมีข้อความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (เหตุสุดวิสัย)

ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าอัตราตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๓) ในกรณีมีการยกเลิกการนำเที่ยวเกิดจากกรณีมีนักท่องเที่ยวไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดในมาตรา ๒๖ (๘) หรือเกิดจากเหตุใด ๆ อันเป็นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่นักท่องเที่ยว

๒.๓.๑๐ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในรายการนำเที่ยวหรือที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารโฆษณาหรือชี้ชวน ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ต้องแจ้งค่าบริการของตนและค่าบริการที่ต้องจ่ายเนื่องจากการเข้าไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมนั้นให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า และจะเรียกเก็บค่าบริการเกินที่แจ้งไว้ไม่ได้(มาตรา ๓๐)

๒.๓.๑๑ กำหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้การแข่งขันการประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีความเป็นธรรม ป้องกันมิให้ธุรกิจนำเที่ยวเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว (มาตรา ๓๑)

๒.๓.๑๒ กำหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมอบหมายให้มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด นำนักท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของตนไปท่องเที่ยว โดยเรียกเก็บเงินจากมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว หรือบุคคลอื่นนั้น หรือโดยให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารหรือค่าอำนวยความสะดวกอื่นใดของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน(มาตรา ๓๒)

๒.๓.๑๓ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการดูแลระหว่างใช้บริการนำเที่ยวอย่างทั่วถึง (มาตรา ๓๓)

๒.๓.๑๔ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่ นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวและกำหนดกรณีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยวเช่นเดียวกับผู้รับประกันภัย เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการใช้บริการ(มาตรา ๓๔)

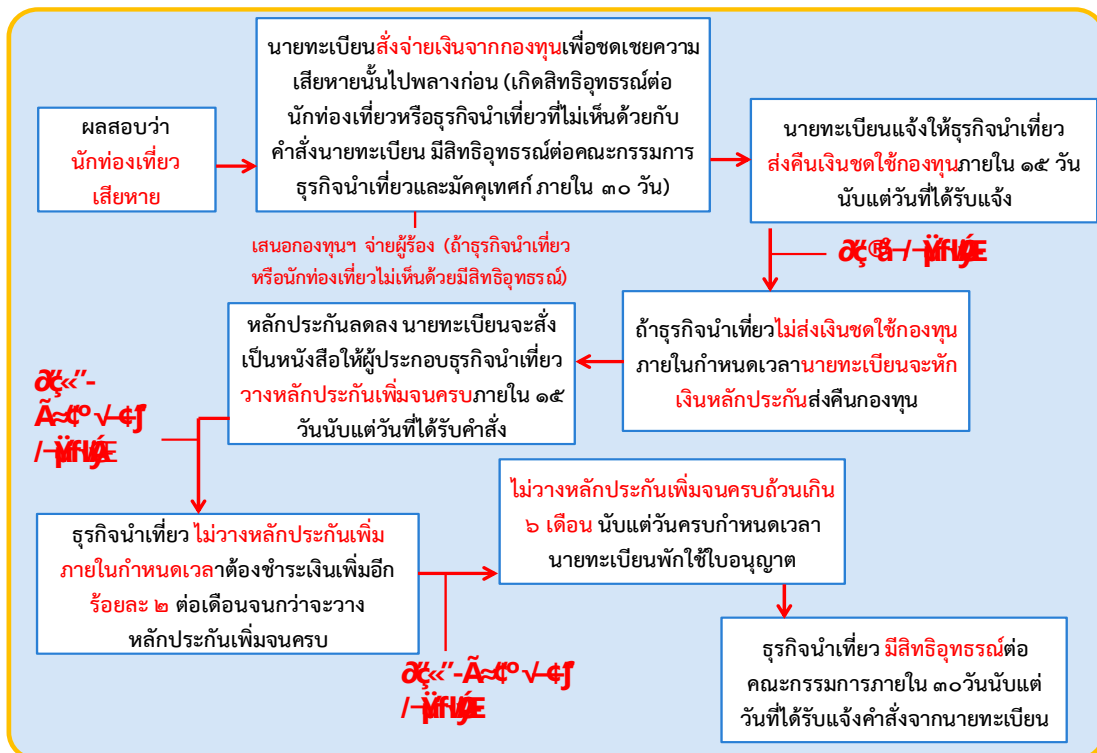
๒.๓.๑๕ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ ใบอนุญาตสิ้นสุดลง เพื่อป้องกันมิให้ธุรกิจนำเที่ยวเอารักเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยการปฏิเสธความตกลงกับ นักท่องเที่ยวที่มีอยู่ก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด (มาตรา ๓๗)

การสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน เพื่อส่งจ่ายเงินจากกองทุน

๒.๓.๑๖ กำหนดให้นายทะเบียนมีหน้าที่สอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏต่อนาย ทะเบียนว่านักท่องเที่ยวผู้ใดได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจ นำเที่ยวหรือตามที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ และกำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจวินิจฉัยข้อร้องเรียนหากพบว่า นักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นจำนวนเงินเท่าใด ก็มีอำนาจส่งจ่ายเงินจากกองทุน เพื่อชดเชยความเสียหายไปพลางก่อน และแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้นส่งคืนเงินชดใช้กองทุนภายใน ๑๕ วันนับ แต่วันที่ได้รับแจ้ง

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ส่งเงินชดใช้กองทุนภายในกำหนดเวลาให้นาย ทะเบียนหักเงินจำนวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ส่งคืนกองทุน และในกรณีที่หลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำ เที่ยววางไว้ ลดลงเพราะถูกใช้จ่ายไปให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยววางหลักประกันเพิ่มจน ครบจำนวนเงินที่กำหนดภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับคำสั่ง

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่วางหลักประกันเพิ่มภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องชำระเงินเพิ่มอีก ร้อยละสองต่อเดือนจนกว่าจะวางหลักประกันเพิ่มจนครบถ้วน รายละเอียดตามแผนภาพประกอบ (มาตรา ๔๐-๔๒) ดังนี้



การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน

๒.๓.๑๔ กำหนดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียน ตามกรณีมีคำวินิจฉัยสั่งจ่ายเงินจากกองทุน มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งจากนายทะเบียนและให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่ วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์(มาตรา ๔๓)

อำนาจการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของนายทะเบียน

๒.๓.๑๕ กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ไม่เกินครั้งละ ๖ เดือน กรณีมีการฝ่าฝืนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง(มาตรา ๔๕)

๒.๓.๑๖ กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวกรณีมีการฝ่าฝืน ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง(มาตรา ๔๖)

๒.๔ มัคคุเทศก์

การบังคับทางปกครองโดยการออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

๒.๔.๑ กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่สำคัญ กำหนดคุณสมบัติให้ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเพื่อกำหนดให้ผู้ประสงค์เข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์เป็นผู้มีความสามารถในการ เป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างแท้จริง สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ(มาตรา ๕๐)

การประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นเขตพื้นที่เฉพาะสำหรับมัคคุเทศก์ประเภทท้องถิ่น

๒.๔.๒ กำหนดให้คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ส่งเสริมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการเฉพาะที่มีความความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวโดยให้อำนาจประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่น หรือชุมชนเป็นเขตพื้นที่เฉพาะสำหรับมัคคุเทศก์ประเภทท้องถิ่น และกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีอำนาจประกาศยกเว้นคุณสมบัติด้านการศึกษาและอายุ สำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะ ให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่นั้น รวมตลอดทั้งยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็น การส่งเสริมผู้มีการศึกษต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่มีความรู้ด้านท้องถิ่นเป็นมัคคุเทศก์ และส่งเสริมผู้มีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่มีความสามารถด้านท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้มีอาชีพ มีรายได้เสริม และเพื่อให้ชุมชนสามารถนำการ ท่องเที่ยวมาหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน(มาตรา ๕๑)

กำหนดอายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และการต่ออายุ

๒.๔.๓ กำหนดให้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์มีอายุ ๕ ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และอาจต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้(มาตรา ๕๖)

๒.๔.๔ การต่ออายุใบอนุญาต กำหนดให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องผ่านการอบรมและ ทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เพื่อเป็น การตรวจสอบก่อนรับรองมัคคุเทศก์ว่ามีความรู้ความสามารถคงเดิมหรือไม่ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการ ให้บริการนักท่องเที่ยว(มาตรา ๕๖)

หน้าที่และข้อห้ามปฏิบัติของมัคคุเทศก์

๒.๔.๕ กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาทความประพฤติ และการตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้ง กำหนดให้มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดและต้องติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกำหนด(มาตรา ๕๗)

๒.๔.๖ กำหนดข้อห้ามในการรับทำงานเป็นมัคคุเทศก์ ห้ามไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ายเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ประกอบการกิจการนำเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด หรือยอมตนเข้ารับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว เพื่อป้องกันระบบทัวร์ต่ำกว่าทุน ที่สร้างปัญหาเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว (มาตรา ๕๘)

๒.๔.๗ กำหนดหน้าที่มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตามรายการนำเที่ยวที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบการกิจการนำเที่ยว และจะดำเนินการใดให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวมิได้(มาตรา ๕๙)

๒.๔.๘ กำหนดข้อห้ามมัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แทนตน (Sitting Guide) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีคุณภาพจากมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง และป้องกันมิให้มัคคุเทศก์เถื่อนอาศัยมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยว (มาตรา ๖๐)

อำนาจการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ของนายทะเบียน

๒.๔.๙ กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบเป็นมัคคุเทศก์ได้ไม่เกิน ครั้งละ ๖ เดือน กรณีมีการฝ่าฝืนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง(มาตรา ๖๒)

๒.๔.๑๐ กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์กรณีมีการฝ่าฝืนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง(มาตรา ๖๓)

๒.๕ ผู้นำเที่ยว

การบังคับทางปกครองโดยการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว

๒.๕.๑ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเป็นผู้นำเที่ยวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด(มาตรา ๖๔-๖๔/๑)

หน้าที่และข้อห้ามปฏิบัติของผู้นำเที่ยว

๒.๕.๒ กำหนดให้ผู้นำเที่ยวมีหน้าที่ในการนำเที่ยวและอำนวยความสะดวก รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามรายการนำเที่ยว(มาตรา ๖๕)

๒.๕.๓ กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท และความประพฤติของผู้นำเที่ยว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้ง กำหนดให้มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดและต้องติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ตามลักษณะที่คณะกรรมการประกาศกำหนด(มาตรา ๖๖)

อำนาจนายทะเบียนในการตักเตือนสั่งให้ระงับหรือแก้ไขการกระทำ และสั่งห้ามผู้นำเที่ยวปฏิบัติหน้าที่

๒.๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นำเที่ยวประพฤติหรือปฏิบัติใดอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบที่ออกตามมาตรา ๖๖ หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยวอย่างร้ายแรงให้นายทะเบียนมีอำนาจตักเตือนและสั่งให้ระงับหรือแก้ไขการกระทำนั้นได้

ในกรณีที่ผู้นำเที่ยวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๗๖ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเที่ยวตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนหรือจะเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวก็ได้ (มาตรา ๖๗)

๒.๕.๕ กำหนดให้นายทะเบียนมีคำสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๗ ให้นายทะเบียนแจ้งให้กรมทราบ และให้กรมแจ้งเวียนชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด(มาตรา ๖๘)

๒.๖ กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

วัตถุประสงค์

๒.๖.๑ กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตามพระราชบัญญัติฯ (มาตรา ๖๙)

เงินและทรัพย์สินของกองทุน

๒.๖.๒ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(๑) ทุนประเดิมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสรรให้จำนวน ๒๐ ล้านบาท

(๒) เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติฯ

(๓) หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม

(๔) เงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจ่ายชดใช้คืนกองทุนและเงินที่นายทะเบียนหักจากหลักประกันส่งคืนกองทุนตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม และเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้

(๖) ดอกผล รายได้ หรือเงินอื่นใดของกองทุน

เงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของกรรมการท่องเที่ยวเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน (มาตรา ๗๐)

การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน

๒.๖.๓ การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด(มาตรา ๗๑)

๒.๖.๔ ดอกผลอันเกิดจากกองทุน คณะกรรมการจะกำหนดให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินการอันเกี่ยวกับกองทุนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของดอกผลที่ได้รับในแต่ละปี(มาตรา ๗๒)

๒.๖.๕ กำหนดให้ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปี ให้กรรมการท่องเที่ยวจัดทำงบการเงินและบัญชีแสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเสนอคณะกรรมการงบดุลนั้น กรรมการท่องเที่ยวต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำเนินการสอบบัญชีและจัดทำรายงานการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการ (มาตรา ๗๓)

๒.๗ การควบคุมธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

เขตความรับผิดชอบของนายทะเบียนนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา

๒.๗.๑ กำหนดให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร และนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในเขตจังหวัดหนึ่งหรือหลายจังหวัด(มาตรา ๗๔-๗๕)

อำนาจนายทะเบียน

๒.๗.๒ กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างเวลาทำการหรือเข้าไปในยานพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทาง เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

(๒) สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการที่กำหนดเป็นครั้งคราวหรือประจำ

(๓) เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตัวแทนหรือลูกจ้าง มัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยวมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว แล้วแต่กรณี หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบ

รวมทั้ง กำหนดให้นายทะเบียนจะมอบหมายเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้อำนาจตาม (๑) (๒) (๓) ก็ได้(มาตรา ๗๖)

๒.๗.๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญา(มาตรา ๗๘)

๒.๗.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องดำเนินการโดยมุ่งที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องและให้เกิดผลในทางส่งเสริมการท่องเที่ยว(มาตรา ๗๙)

๒.๘ บทกำหนดโทษ

สำหรับบุคคลทั่วไป

(มาตรา ๘๐) ผู้ใดประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๑๕ หรือประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(มาตรา ๘๐/๑) ผู้ใดประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาตามมาตรา ๒๒/๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

(มาตรา ๘๑) ผู้ใดทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๔๙ หรือทำหน้าที่มัคคุเทศก์ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(มาตรา ๘๐) ผู้ใดทำหน้าที่เป็นผู้นำเที่ยวโดยไม่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(มาตรา ๘๓) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายทะเบียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับธุรกิจนำเที่ยว

(มาตรา ๘๑) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

(มาตรา ๘๒) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

(มาตรา ๘๓) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท

(มาตรา ๘๔) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(มาตรา ๘๕) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

สำหรับมัคคุเทศก์

(มาตรา ๘๗) มัคคุเทศก์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

(มาตรา ๘๘) มัคคุเทศก์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือไม่ติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

(มาตรา ๘๙) มัคคุเทศก์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้นำเที่ยว

(มาตรา ๙๑) ผู้นำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดที่ออกตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

(มาตรา ๙๒) ผู้นำเที่ยวผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนซึ่งสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเที่ยวตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

การเปรียบเทียบปรับของนายทะเบียน

(มาตรา ๙๔) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนไม่ว่าจะมีโทษปรับเป็นจำนวนเท่าใด ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเมื่อผู้กระทำความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อมิให้มีคดีนำไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลมากเกินไป

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล

(มาตรา ๙๕) ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการรักษาการตามพระราชบัญญัติฯ

๔. การบังคับใช้กฎหมาย

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๘ เมษายน ๒๕๕๑)

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)

หมายเหตุ คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทำ ความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓